

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1929/2538

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
อุดรธานี

นาง สมใจ คำมี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยขอให้แก้เป็นไม่รอกการลงโทษจำเลยที่1-5,7-8จึงถือได้ว่าโจทก์ได้อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษจำเลยที่2ถึงที่4ไว้ด้วยแล้วแต่คำพิพากษาศาลอุทธรณ์กล่าวเพียงว่าโจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษจำเลยที่1ที่5ที่7และที่8พร้อมทั้งวินิจฉัยเฉพาะการกระทำผิดของจำเลยที่1ที่5ที่7และที่8เท่านั้นหาได้กล่าวถึงหรือวินิจฉัยการกระทำผิดของจำเลยที่2ถึงที่4ไม่แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาดอนหนึ่งว่านอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นอันมีผลบังคับไปถึงจำเลยที่2ที่3และที่4ด้วยก็ยังไม่ได้ว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนของจำเลยที่2ที่3และที่4จึงเป็นคำวินิจฉัยไม่ครบทุกข้อตามที่โจทก์ขอมาในอุทธรณ์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสิบสี่กับพวกที่หลบหนีได้ร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 10, 12, 15

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ริมของกลาง และจ่ายเงินสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสิบสี่ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลยทั้งสิบสี่ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และที่ 7 ถึงที่ 8 ฐานเป็นเจ้ามือไว้คนละ 3 เดือน และปรับคนละ 3,000 บาท ปรับจำเลยนอกนั้นคนละ 1,000 บาท โทษจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และที่ 7 ถึงที่ 8 ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ริมของกลางหากไม่ชำระค่าปรับบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้จำเลยจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับด้วย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษให้จำเลยที่ 1 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 และไม่ปรับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ครบทุกข้อตามที่โจทก์ขอมาในอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่าศาลอุทธรณ์ของโจทก์ใช้ถ้อยคำว่าขออุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นในส่วนขอโทษที่ลงแก่จำเลยที่ 1 - 5, 7 - 8 ซึ่งเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ โดยขอให้แก้เป็นไม่รอการลงโทษจำเลยที่ 1 - 5, 7 - 8 ถ้อยคำดังกล่าวในส่วนที่มีเครื่องหมายขึงกลางระหว่างตัวเลขย่อมเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าแทนคำว่าถึง ดังจะ

เห็นได้ว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ก็มีคำสั่งว่ารับอุทธรณ์ หมายถึงว่า
อุทธรณ์แก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7, ที่ 8 เพื่อแก้ และเมื่อศาลชั้นต้นออกหมายนัดให้
จำเลยยื่นแก้อุทธรณ์ก็ออกหมายถึงจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 ครั้นเมื่อเจ้า
หน้าที่ศาลรายงานผลการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยต่อศาลชั้นต้นก็ได้รายงานผล
ว่า ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 นอกจากนี้เมื่อศาลชั้นต้น
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งให้แจ้งวันนัดแก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5
ด้วย และเมื่อถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และที่ 8
ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล ศาลชั้นต้นก็ออกหมายจับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ที่
7 และที่ 8 จึงถือได้ว่าโจทก์ได้อุทธรณ์ขอไม่ให้การลงโทษจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไว้
ด้วยแล้ว แต่คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็กล่าวเพียงว่า โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้การ
ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 พร้อมทั้งวินิจฉัยเฉพาะการกระทำผิดของ
จำเลยที่ 1 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 เท่านั้น หาได้กล่าวถึงหรือวินิจฉัยการกระทำผิดของ
จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่ แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะพิพากษาดอนหนึ่งว่า นอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นอันมีผลบังคับไปถึงจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4
ด้วย ก็ยังถือไม่ได้ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนจำเลยที่ 2
ที่ 3 และที่ 4 จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ครบทุกข้อตามที่โจทก์ขอมาในอุทธรณ์ศาลฎีกา
เห็นสมควรวินิจฉัยคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไปทีเดียวโดยไม่ต้องย่อส่วนไป
ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาพิพากษาใหม่

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อสุดท้ายมีว่า มีเหตุรอกการลงโทษให้
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 หรือไม่ เห็นว่า กรณีเป็นการเล่นพนันสลากกินรวบที่มีเจ้า
มือรับกินรับใช้หลายคน มีของกลางที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนัน และ
ทรัพย์สินที่ได้จากการเล่นการพนันเป็นจำนวนมากเป็นการร่วมกันก่อให้เกิดความ
มอมเมาในอบายมุขให้แก่ประชาชนทั่วไปอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจของชาติเป็นความ
ผิดร้ายแรง สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 4 จึงไม่มีเหตุรอกการลงโทษ เมื่อไม่รอกการ

ลงโทษให้แล้วก็ไม่ควรลงโทษปรับจำเลยที่ 2 และที่ 4 อีก ส่วนจำเลยที่ 3 กำลังเป็น นักศึกษาวิทยาลัยครูอุดรธานีปีที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี การที่จะลงโทษจำคุกในระยะสั้นแก่จำเลยที่ 3 ซึ่งกำลังเป็นนักศึกษาเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดผลดีไปกว่าที่จะให้โอกาสกลับตัวสักครั้งสมควรรอการลงโทษจำเลยที่ 3 ดังที่ศาลชั้นต้นพิพากษามา

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษให้จำเลยที่ 2 และที่ 4 และไม่ปรับ ส่วน จำเลยที่ 3 ให้บังคับไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเว้นแต่หากไม่ชำระค่าปรับให้บังคับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ